Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 24/2017JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: Ý kiến về dự thảo nghị định liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng tôi xin được kiến nghị những nội dung dưới đây, kính mong Quý Bộ xem xét.

1. Về quy định điều chỉnh đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng liên quan đến sản phẩm mà có tổng trị giá tài nguyên khoáng sản, năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên

<Quy định: Điều 1 khoản 1>

> *"11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.*
>
> *Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:*
>
> - *Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng*

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

- *Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.*

- *Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGTT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.*

<Quy định: Điều 3 khoản 2>

Trường hợp từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện khác quy định tại Điều 1 Nghị định này thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chúng tôi hiểu rằng dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định điều chỉnh đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản đã trải qua nhiều công đoạn chế biến thì dù tổng trị giá tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng có chiếm trên 51% giá thành sản phẩm thì vẫn được coi là đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và có hiệu lực hồi tố.

Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều hình thức chế biến đối với tài nguyên khoáng sản, việc làm rõ khía cạnh luật về định nghĩa chế biến nhiều lần (chế biến thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu) là không thực tiễn trong thực tế, do đó người nộp thuế không thể đánh giá chính xác giao dịch thuộc đối tượng không chịu thuế hay thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp các công đoạn chế biến được thực hiện bởi nhiều công ty cũng gặp khó khăn như vậy.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Từ quan điểm tính hiệu suất và hiệu quả kinh tế, có rất nhiều trường hợp công ty thương mại đứng ra mua lại sản phẩm chế biến từ tài nguyên, khoáng sản sau đó xuất khẩu, bên mua là công ty thương mại không thể đánh giá chính xác được quy trình chế biến sản phẩm, do đó cũng không thể xác định được sản phẩm này thuộc đối tượng không chịu thuế hay chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Hơn nữa, trong các giao dịch thương mại dân sự, công ty thực hiện chế biến không tiết lộ cấu thành giá thành sản phẩm, do đó công ty thương mại khi xuất khẩu sản phẩm ở khâu cuối cùng sẽ không thể đánh giá trị giá tài nguyên khoáng sản, chi phí năng lượng có chiếm trên 51% hay không.

Việc áp dụng chế độ mà bên mua không thể đánh giá chính xác về sản phẩm ở khâu xuất khẩu cuối cùng sẽ dẫn đến việc đẩy trách nhiệm vào bên mua dù không có lỗi. Do đó, chúng tôi rất mong muốn không đưa vào áp dụng quy định không hợp lý này.

> Chúng tôi hiểu rằng mục đích của Quý Quốc là muốn xuất khẩu sản phẩm chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có hàm lượng giá trị gia tăng cao, tuy nhiên chúng tôi kính mong dừng việc đưa vào áp dụng chế độ này bằng Thông tư, Nghị định cho đến khi hoàn thiện được hệ thống cho phép người nộp thuế có thể đánh giá chính xác đồng thời đảm bảo tính ổn định về luật cho người nộp thuế.
>
> Về nguyên tắc, thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu, do đó chúng tôi cho rằng mục đích nêu trên của Quý Quốc không nên thực hiện thông qua quy định về thuế GTGT mà cần ban hành quy định có khả năng thực hiện như quy định đối với các loại thuế khác như thuế tài nguyên khoáng sản, hay chế đố ưu đãi thuế đối với cơ sở chế biến thỏa mãi điều kiện. Chúng tôi kính mong việc ngừng áp dụng quy định về đối tượng không chịu thuế liên quan, chuyển sang áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% dựa trên nguyên tắc của thuế GTGT.

2. Về việc cho phép hoàn thuế GTGT có hiệu lực hồi tố đối với các giao dịch tái xuất khẩu

<Quy định: Điều 1 khoản 2>

> *Gồm cả trường hợp: hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài*

Liên quan đến việc cho phép hoàn thuế GTGT đối với các giao dịch tái xuất khẩu, Hiệp hội chúng tôi đã đề xuất ý kiến về Thông tư thuế GTGT (Thông tư 130/2016/TT-BTC)

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

vào tháng 12/2016.

Chúng tôi hiểu rằng dự thảo Nghị định lần này đã có cân nhắc đến ý kiến đề xuất của chúng tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngoài quy định cho phép hoàn thuế nêu, chúng tôi kính mong Quý Bộ bổ sung quy định làm rõ việc cho phép hoàn thuế đối với các giao dịch mà doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa từ khu phi thuế quan sau đó xuất khẩu.

Hiện nay có nhiều giao dịch trong đó để đảm bảo tính hiệu suất và hiệu quả kinh tế, doanh nghiệp chế xuất sản xuất các loại linh kiện, sản phẩm, sau đó công ty thương mại mua lại và thực hiện xuất khẩu. Nếu không cho phép hoàn thuế GTGT trong trường hợp này thì công ty nước ngoài sẽ trực tiếp tham gia vào kinh doanh và hưởng doanh thu. Mặt khác, việc cho phép hoàn thuế GTGT đối với công ty thương mại Việt Nam giúp tăng doanh thu, tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng thuế thu nhập cá nhân thông qua tăng nhu cầu nhân công.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO